

0007742-50.2010.8.26.0156
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: Claudionor Antonio Contri Junior
Comarca: Cruzeiro
Foro: Foro de Cruzeiro
Vara: Vara Criminal
Data de Disponibilização: 16/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Fabio de Oliveira Sales

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Claudionor Antonio Contri Junior

C O N C L U S ã O

Em 14 de dezembro de 2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito, Dr. Claudionor Antonio Contri Junior.
Eu, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e providenciei a impressão. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Cruzeiro
Foro de Cruzeiro
Vara Criminal
Rua Francisco Marzano, 100, Compl. do Endereço da Vara << Informação indisponível >> - Vila Celestina
CEP: 12710-900 - Cruzeiro - SP
Telefone: (12) 3144-3600 - E-mail: cruzeirocr@tjsp.jus.br

0007742-50.2010.8.26.0156 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
0007742-50.2010.8.26.0156
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Fabio de Oliveira Sales

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Claudionor Antonio Contri Junior

C O N C L U S ã O

Em 14 de dezembro de 2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito, Dr. Claudionor Antonio Contri Junior.
Eu, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e providenciei a impressão.

Vistos.

O sentenciado Fabio de Oliveira Sales foi condenado como incurso nas sanções do Art. 157, "caput", c.c. Art. 14, II, ambos do Código Penal, às penas de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 04 (quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo (fls. 87/91, 108, 166/177, 179 e 200).
Face ao teor do ofício de fls. 214, nos termos do Provimento nº 5/2022, datado de

09/05/2022, a competência para a cobrança da pena de multa cumulativa passou a ser deste Juízo.

É o relatório.

D E C I D O:

Há de ser reconhecida a prescrição da pretensão executória da pena de multa cumulativa imposta nestes autos ao sentenciado Fabio de Oliveira Alves.

Primeiramente, tem-se que a pena de multa penal tem natureza de dívida ativa e não tributária, executável sob o rito da Lei nº 6.830/1980 - Lei de Execução Fiscal, que dispõe em seu Art. 2º:

"Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal."

Dispõe o Art. 39, § 2º, da Lei nº 4.320/1964 sobre dívida ativa tributária que:

"Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações de moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais."

Na jurisprudência existe divergência acerca do prazo prescricional, havendo entendimento de que seria aquele previsto no Art. 174, do Código Tributário Nacional.

Entretanto, como a conversão da pena de multa em dívida ativa não retira dela a sua natureza jurídica de multa penal, os prazos prescricionais relativos à sua cobrança deverão ser os da legislação penal, posto que a prescrição é norma de direito material.

Assim é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"DIREITO PÚBLICO EXECUÇÃO FISCAL DE MULTA PENAL PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA Conquanto as multas penais, a partir da reforma introduzida pela Lei nº 9.268/96, tivessem passado a ser consideradas dívida de valor, sujeitando-se, assim, à legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, no caso do prazo prescricional, norma de direito material, deve aplicar-se o artigo 114, II, do C.P., com a redação conferida pela própria Lei nº 9.268/96 Interpretação sistemática das alterações introduzidas no C.P. por referida norma Precedentes e entendimento doutrinário Sentença reformada Apelação provida." (Processo 1500020-10.2017.8.26.0619 -

Relator(a): Antonio Tadeu Ottoni - Comarca: Taquaritinga - Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Público - Data do julgamento: 07/02/2018 - Data de publicação: 22/02/2018 - Data de registro: 22/02/2018;

"EXECUÇÃO FISCAL MULTA APLICADA POR SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PRESCRIÇÃO NO PRAZO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CUMULATIVAMENTE APLICADA, NOS TERMOS DO INCISO II, DO ARTIGO 114, DO CÓDIGO PENAL ARTIGO 51 DO MESMO ESTATUTO QUE NÃO ALTEROU SUA NATUREZA DE SANÇÃO PENAL, TRANSFORMANDO-A EM DÍVIDA DE VALOR APENAS PARA FINS DE EXECUÇÃO SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO." (Apelação 1500005-95.2017.8.26.0116 - Relator(a): Ferraz de Arruda - Comarca: Campos do Jordão - Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Público - Data do julgamento: 09/05/2018 - Data de publicação: 16/05/2018 - Data de registro: 16/05/2018).

Por fim está pacificado o entendimento pelo C.Superior Tribunal de Justiça de que são aplicadas as causas suspensivas da prescrição previstas na Lei nº 6.830/80 e as causas interruptivas dispostas no Art. 174, do Código Tributário Nacional.

Veja-se:

"1. É firme nesta Corte o entendimento segundo o qual o 'advento da Lei 9.268/96,

que alterou o artigo 51 do Código Penal, convertendo a pena de multa em dívida de valor, não lhe retirou o caráter penal, atribuído pela própria Constituição Federal (art. 5º, XLVI, "c", CF). Precedentes. 2. A lei 9.268/96 alterou também o artigo 114 do Código Penal para determinar os lapsos prescricionais da pena de multa. Assim, aplicam-se as causas suspensivas da prescrição previstas na Lei 6.830/80 e as causas interruptivas disciplinadas no artigo 174 do Código Tributário Nacional. No entanto, o prazo prescricional continua sendo regido pelo Código Penal. 3. Recurso Especial a que se nega provimento." (Resp. n.º 1111584/RJ, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 20/8/2009 e DJe 8/9/2009). No caso, o prazo de prescrição é de 04 (quatro) anos, nos termos dos Art. 109, V, do Código Penal, acrescido de um terço (1/3) em razão da reincidência (Art. 110, "caput", segunda parte, do Código Penal), totalizando 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses.

Anotar-se que o sentenciado Fabio de Oliveira Ales era reincidente à época dos fatos (fls. 90 e 175/176) e que a pena de multa aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade prescreve no mesmo prazo que esta (Art. 114, inciso II, do Código Penal).

O Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC nº 176.473/RR, firmou posição de que o Acórdão que confirma a sentença condenatória interrompe a contagem do prazo prescricional, fixando a seguinte tese:

"Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. (STF - HC: 176473 RR0030317-28.2019.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DEMORAES, Data de Julgamento: 27/04/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/09/2020)".

Segundo o atual entendimento do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não é possível admitir que o marco inicial se dê antes da existência do título executório, ou seja, não há título executivo antes do trânsito em julgado para as partes (não há pena a cumprir).

Veja-se:

"RECURSO CONTRA DECRETAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. Pretendida cassação da decisão por entender o recorrente que o marco inicial dessa espécie de prescrição deveria ser o trânsito em julgado definitivo para ambas as partes. Impossibilidade. Precedente do C. STF citado nas razões que se aplica à prescrição da pretensão punitiva. Tema nº 788 do índice de repercussão geral ainda não decidido pela Suprema Corte. Prevalência da redação expressa da lei penal, mais favorável ao condenado. Caso em que houve apelo ministerial, posto que improvido, com prescrição calculada após tornar-se definitiva a decisão colegiada. Prescrição corretamente decretada. Recurso improvido." (TJSP; Recurso em Sentido Estrito 0000042-74.2016.8.26.0556; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araraquara - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/04/2022; Data de Registro: 04/04/2022)

"Habeas corpus. Receptação. Art. 180, caput, do CP. Alegação de ocorrência da prescrição da pretensão executória. Inocorrência. Lapso prescricional não decorrido. Pretensão executória estatal que surge a partir do trânsito em julgado para ambas as partes. Repercussão Geral da questão reconhecida, consoante tema nº 788 do STF, ainda não julgado. Precedentes da 1ª Turma do STF que consideram como marco do início da pretensão executória estatal o trânsito em julgado para ambas as partes. Acórdão confirmatório da condenação que interrompe a prescrição. Ordem denegada." (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2060410-24.2022.8.26.0000; Relator (a): Reinaldo Cintra; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/04/2022; Data de Registro: 22/04/2022)

"AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DECISÃO DE 1º GRAU QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO SENTENCIADO PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA SOB ARGUMENTO DE QUE O TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DEVE SE DAR DA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO - DESCABIMENTO - EXECUÇÃO DEFINITIVA INICIADA COM A PUBLICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA PARA AMBAS AS PARTES - ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO QUE CONSTITUI MARCO

INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 117, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL - ENTENDIMENTO ESPOSADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO." (TJSP; Agravo de Execução Penal 0036594-28.2021.8.26.0050; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 2ª Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 06/05/2022; Data de Registro: 06/05/2022)

O assunto foi reconhecido como de repercussão geral nos autos do ARE nº 848.107/DF, que está em discussão no Tema 788, ainda pendente de julgamento, nos seguintes termos: "Tema 788 - Termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes." (Descrição:Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 5º, II e LVII, da Constituição Federal, a recepção, ou não, pela Carta Magna de 1988 do art. 112, I, do Código Penal, segundo o qual a prescrição da pretensão executória começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação).

Assim, iniciando-se a contagem do prazo prescricional da data do trânsito em julgado da sentença condenatória para ambas as partes, qual seja, 09 de dezembro de 2013 (fls. 108, 179 e 200) (Arts. 110, § 1º e 112, I, do Código Penal), escoou-se em 08 de abril de 2019, consumando-se, assim, a prescrição da pretensão executória, sendo certo que, no interregno, não há notícia acerca de causa de suspensão ou interrupção da contagem do respectivo prazo.

Ante o exposto, diante da ocorrência da prescrição da pretensão executória, JULGO EXTINTA A PENA DE MULTA imposta ao sentenciado FABIO DE OLIVEIRA SALES, R.G. nº 35.684.315, filho de José Anísio Sales e Maria Aparecida de Oliveira Sales, fazendo-o com fundamento no Art. 107, inciso IV, c.c. Arts. 109, V, 110, § 1º, 112, I e 114, II, todos do Código Penal.

Transitada em julgado e feitas as comunicações necessárias, tornem estes autos ao arquivo.

P. R. Int.

Cruzeiro, 14 de dezembro de 2022.

CLAUDIONOR ANTONIO CONTRI JUNIOR
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA